



Resolución Directoral N° 00001874 2025

Tocache, 30 JUN 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025036694, de fecha 31 de marzo de 2025, que contiene el Memorando N° 598-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, oficio N° 1262-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, Nota Informativa. N°017-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Nota de coordinación N° 157-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH, Informe N° 0066-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00160-2016-0-2209-JM-CI-01, en un total de Treinta y Nueve (39) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.



Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercebimientos de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001874 2025

multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que, con Nota de Coordinación N° 032-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 31 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se autorice las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, Resoluciones, y demás documentos que sean pertinentes, a favor de la Administrada **HÉCTOR SAÚL ROSADO CHURAMPI**.



Que mediante oficio N° 1262-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 19 de marzo del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial N° 00160-2016-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil – Sede Tocache, mediante Resolución N° 11 de fecha 20 de julio de 2018, requiere a la UGEL.T cumplir con lo ejecutoriado por el Tribunal Superior, emitiendo actos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en **SENTENCIA CON CALIDAD DE COZA JUZGADA**.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 1355-2020-GRSM/DRE de fecha 30 de diciembre del 2020 rectificado con Resolución Directoral Regional N° 2963-2023 de fecha 24 de octubre 2023, **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° 00160-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de **HECTOR SAUL ROSADO CHURAMPI**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la resolución N° 10 que contiene la sentencia de vista.

Que, con Nota de Coordinación N° 157-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH. solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago del crédito devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **Héctor Saúl ROSADO CHURAMPI**, calculado en el informe N° 66-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, y con Memorandum N° 598 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00160-2016-0-2209-JM-CI-01.



Resolución Directoral N° 00001874 2025

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 66-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 30 de mayo del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **Héctor Saúl ROSADO CHURAMPI** identificado con DNI N° 20724369, recaída en el expediente judicial N° 0160-2016-0-2209-JM-CI-01, el pago de la suma de **Trescientos Setenta y Cinco con 76/100 soles (S/ 375.76)** reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de la remuneración total integra por el periodo comprendido **desde el 25 de mayo de 2009 al 24 de junio del 2009**, calculado en el Informe N° 66-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS con la deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente; siendo **FUNDADA** mediante sentencia de vista contenida en la Resolución N° 10 de fecha 19 de marzo de 2018, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres Juanjuí y **DECLARÁNDOSE CONSENTIDA** y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 20 de julio de 2018, por el Juzgado Mixto de Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME D.S. UGEL-T	DEVENGADO
Héctor Saúl ROSADO CHURAMPI	N° 0160-2016-0-2209-JM-CI-01	N° 66-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS	S/ 375.76



Resolución Directoral N° 00001874 2025

Que, el accionante **Héctor Saúl ROSADO CHURAMPI** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial N° **00160-2016-0-2209-JM-CI-01**; siendo así, mediante Resolución N°05 de fecha 30 de mayo de 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N°0077-2016-DRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 27 de enero de 2016 y la Resolución Directoral Regional N° 0688-2016 GRSM/DRESM, de fecha 10 de marzo de 2016; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro de bonificación especial por preparación de clases y evaluación y se reconozca al demandante el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre de 2012, calculada sobre la base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido 'abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente; sentencia que fue apelada por la demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres — Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 19 de marzo de 2018 que **CONFIRMA** la sentencia apelada y **PRECISA** que el pago de referida bonificación debe realizarse por el periodo comprendido desde el **25 de mayo de 2009 al 24 de junio de 2009** y **DECLARÁNDOSE CONSENTIDA** y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 20 de julio de 2018, por el Juzgado Mixto de Tocache;



Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 del expediente judicial N° **0160-2016-0-2209-JM-CI-01**, y la resolución N° 10 de fecha 19 de marzo del 2018, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí. ; se da a conocer el informe N° **66-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, el cual asciende el monto de **Trescientos Setenta y Cinco con 76/100 soles (S/ 375.76)**, que al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes **25 de mayo del 2009 hasta el 24 de junio de 2009** , fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos , el informe escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° **395-2013-GRSM/PGR**, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00001872025

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

